“7·19”

2022年7月19日16时40分许，佛山市南海区桂城街道平洲大益西路明宫聚钰楼项目工地发生一起物体打击事故。工人李军泉（男，27岁，广东云浮人）在作业过程中被坍塌墙体砸到受伤，经医护人员到场抢救无效死亡。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“7·19”桂城物体打击事故调查组，由区应急管理局、公安分局、区总工会、区人社局、区住建水利局、桂城街道办事处等单位人员组成。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称: “7·19”桂城物体打击事故。

（二）事故发生时间: 2022年7月19日16时40分许。

（三）事故发生地点: 佛山市南海区桂城街道平洲大益西路明宫聚钰楼项目工地。

（四）事故单位: 广东平洲大明宫玉石珠宝国际会展有限公司。

（五）事故伤亡人数: 1人死亡。

（六）直接经济损失：142 万元。

调查组认定，“7·19”桂城物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

广东平洲大明宫玉石珠宝国际会展有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：9144060007669062 6D；类型：有限责任公司(法人独资)；住所：佛山市南海区桂城街道平东大益路南侧自编001 号（住所申报）；法定代表人：游倩飞；成立日期：2013 年8 月 21 日；经营范围：市场管理、物业管理、自有物业租赁；提供会议及展览服务；国内贸易；其他企业管理（酒店管理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）相关单位基本情况

佛山市南海第二建筑工程有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91440605193530218 0；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：佛山市南海区桂城南海大道北 68 号（原南海大道南 124 号）；法定代表人：周民；成立日期：1996 年 8 月 22 日；经营范围：房屋建筑，市政工程，装饰、幕墙、机电设备安装，钢结构、地基与基础工程施工（持建筑业企业资质证书经营）；建筑材料销售（不得生产、销售、储存、运输、使用危险化学品）；场地准备活动；园林绿化工程施工；工程管理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动。）

（三）施工项目概况

本次事故项目名称为明宫聚钰楼，建设单位是广东平洲大明宫玉石珠宝国际会展有限公司（下称大明宫公司），原施工单位是北京金港建设股份有限公司（下称金港公司），现施工单位是佛山市南海第二建筑工程有限公司（下称南海二建公司），监理单位是湖北华泰工程建设监理有限公司（下称华泰公司）。项目为地上13层，地下2层，建设规模为63995.61平方米。

经查，2021年9月30日，大明宫公司将明宫聚钰楼工程总承包后续施工发包给南海二建公司，该工程的地下室至首层梁板（±0.000）部分的施工已由金港公司建设完成，后续施工由南海二建公司继续进行施工。南海二建公司根据发包人大明宫公司提供施工图及预算清单对项目进行整体施工(除原总包单位已完成的施工内容外）。

（四）死者的基本情况

死者李军泉，男，汉族，1994年12月20日出生；住址：广东省云浮市郁南县桂圩镇桂圩社村42号。

经查，死者李军泉是大明宫公司聘请负责清理原施工单位建设部分的杂物的工人。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2022年7月19日8时许，大明宫公司杂工管理人员吴东华

安排李军泉和成月芳清理项目施工现场负一层通风管道前期安装的钢筋，两人在清理过程中对管道墙体进行开洞。16 时 40 分许，李军泉采取上半身探入通风管道墙壁洞口，用铁锤从通风管道内侧墙壁朝外敲击墙体的危险作业方式开洞，墙体受外力破坏坍塌。李军泉被坍塌的墙体砸到头部，经医护人员到场抢救无效死亡。

（二）事故直接原因

李军泉安全意识不足，采取上半身探入通风管道墙壁洞口，用铁锤从通风管道内侧墙壁朝外敲击墙体的危险作业方式开洞，墙体受外力破坏坍塌，因墙体坍塌被砸到头部，是本起事故发生的直接原因。

（三）事故间接原因

广东平洲大明宫玉石珠宝国际会展有限公司安全管理不到位，未对李军泉在工地内进行的清理作业进行隐患排查管理，未及时发现并制止李军泉危险作业的安全隐患，是导致事故发生的间接原因。

（四）企业主要负责人履职情况

广东平洲大明宫玉石珠宝国际会展有限公司的工程负责人郑驰锋未能督促、检查本项目的安全生产情况，未及时消除安全生产事故隐患，未及时发现并制止李军泉的危险作业行为。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，桂城街道派出所、应急办等部门到场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。桂城街道办事处启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和影响较大的维稳事件。区、街道办、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，桂城街道办事处相关部门组织相关单位与死者家属协商赔偿事宜，双方已签订赔偿协议，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下：

（一）鉴于李军泉已在事故中死亡，建议不予处理。

（二）对广东平洲大明宫玉石珠宝国际会展有限公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条等有关法律规定对其进行行政处罚。

（三）对广东平洲大明宫玉石珠宝国际会展有限公司的郑驰锋，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第九十五条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条等有关法律规定对其进行行政处罚。

六、其他处理建议

南海二建公司作为项目总承包方，虽事发位置属于前施工单位完工位置，但仍需承担安全管理职责，其对工地内的其他作业人员管理不到位，建议由南海区住房城乡建设和水利局依照有关法律法规对其进行调查处理。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，建设单位履行安全生产首要责任不力、监管力度不足，对现场施工人员管理和隐患排查的重要性认识不足，在自身不具备建筑施工资质的情况下，自行安排安排工人进入施工现场作业，未能及时开展隐患排查，采取有效措施消除隐患，作业人员安全防范意识不强，安全生产意识薄弱，导致本起事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）督促事故单位迅速落实吸取经验教训“三个必须”工作要求，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；事故发生后，要求事故企业迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；事故企业事后要针对事故发

生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到桂城街道办事处进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）生产经营单位要积极履行好安全生产主体责任，严格落实施工现场人员管理，扎实开展安全生产教育培训和技术交底工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，认真开展隐患排查工作，及时发现并消除事故隐患，减少人为因素导致生产安全事故发生，防范安全生产事故的发生。

（三）住建部门要严格落实相关措施，进一步明确强化执法的惩戒和威慑作用，强化本行业的安全监管，落实部门监管职责，加大监管力度，采用定期与不定期相结合的方式进行安全检查，强化巡查制度。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，及时发现和消除各类安全隐患。

（四）区镇各级部门要重视安全生产各项工作，加大对安全生产工作的宣传力度，营造浓厚的安全生产氛围，加强建设工程监管力度，督促施工方认真落实施工人员的安全生产教育培训工作。

“7·19”桂城物体打击事故调查组

2022年8月24日